МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 10 дугаар сарын 01 № 03/49. Улаанбаатар хот

ДОРНОД АЙМГИЙН ДАШБАЛБАР
СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН
СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ
Б.БАЛСАНХАНД ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9, 7.1.11 дэх заалт, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус сургуулийн 45 багш, ажилтнуудаас санал асуулга авах, ганцаарчилсан ярилцлага хийх, удирдлагаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, баримтжуулах зэрэг аргачлалаар шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус сургуульд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журам, хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй танилцахад 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн хамт олны хурлаар хэлэлцэн баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журам үйлчилж байх бөгөөд тус журамд дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэг, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заасан ажил олгогч нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаагүй байна.

2. Багш, ажилтнуудтай ганцаарчилж уулзсан ярилцлагад “гаргасан санал гомдлыг бүртгэж, хүлээж авдаггүй, ямар ажиллагаа хийх, ямар үр дүн гарсан талаар мэдээлэл өгдөггүй” гэж хариулсан байна. Мөн сургуулийн баримт материалтай танилцахад гомдол, мэдээлэл бүртгэх дэвтэр байхгүй, сургуулийн захиргаа, удирдлагад гаргасан гомдол мэдээллийн талаар огт бүртгэл хийдэггүй байна. Иймд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, мөн хуулийн 15 дугаар зүйлийг зөрчсөн байна.

3. Хяналт шалгалтаар тус сургуулийн багш, ажилтнуудаас авсан санал асуулгад оролцогчдын 78 хувь нь “байгууллагаас хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалт зохион байгуулагддаггүй” гэж хариулсан

150070195

байна. Мөн сүүлийн 3 жилийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй танилцахад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулагдаагүй байгаа нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заасны дагуу "ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах" хуулийн заалтыг мөрдөж ажиллаагүй байна.

4. Тус сургуулийн захирлын 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/03 тоот "Орон тооны бус ёс зүйн зөвлөлийг байгуулах тухай" тушаал баталжээ. Тус зөвлөл нь хагас жилээр төлөвлөгөөг баталж, тайлагнан ажиллаж байна. Гэвч 2024 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Ёс зүйн зөрчил гаргасан сургалтын менежерийн талаарх асуудлаар хурлын тэмдэглэл үйлдсэн баримт нь гарын үсэг зурагдаагүй, хаана болсон, хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдсан зэрэг мэдээлэл байхгүй байгаа нь төрийн байгууллагын бичиг баримтын бүрдүүлбэрийг хангахгүй байна. Үүнээс харахад тус ёс зүйн зөвлөл нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахгүй, сургуульд гарч байгаа ёс зүйн зөрчлийг цаг тухайд нь хянан шийдвэрлэхгүй, ажилтнуудад хууль дүрмийг танилцуулаагүй, ёс зүйн сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил явуулахгүй байх зэргээр хуулийн дагуу ажиллахгүй байгаагаас шалтгаалан тус сургуулийн соёл, дэг журам тодорхой хэмжээгээр алдагдсан байна. Энэ нь Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3 дахь хэсгийг зөрчиж байж болзошгүй байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон зөрчлийг арилгуулах, цаашид хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох заалтыг нарийвчлан тусгаж Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж батлах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
2. Багш, ажилтнуудаас ирүүлсэн гомдлыг хууль тогтоомж, журмын дагуу бүртгэж, шийдвэрлэсэн байдалд дотоод хяналтыг зохион байгуулах, үр дүнг үндэслэн холбогдох арга хэмжээ авч хэвших, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар гомдол гаргаснаар удирдлага, хамт ажиллагсдын зүгээс аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамтад өртөхгүй байх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх;
3. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын талаарх ойлголт, хүний эрхийн боловсрол мэдрэмж, соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ, соён гэгээрүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;
4. Сургуулийн ёс зүйн дэд хороог шинэчлэн байгуулж, идэвхтэй, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл боломжоор хангах, тус сургуулийн багш, ажилтнуудын гаргасан ёс зүйн зөрчлийг тухай бүр хянан шийдвэрлэж, ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчид тухай бүр хариуцлага тооцож хэвших, ёс зүйн

сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ